



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto/Delibera N. 136 del 30 dicembre 2020

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Liquidazione fatture a ASSIST S.p.A. per il servizio di supporto alla riscossione coattiva e ingiunzioni fiscali.- a) Compensi per attività di recupero crediti - Expert periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 cui alla Convenzione Assistecoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CONSIDERATO:

- che questo Commissario ha avviato con sollecitudine una rilevante attività di accertamento sulle entrate comunali di propria competenza, alle quali potrebbe far seguito una successiva adozione di atti di ingiunzione nei confronti di utenti morosi e riscossione coattiva ai sensi delle vigenti norme in materia;

VISTA: - la deliberazione commissariale n. 81 del 15/11/2018 riguardante l'approvazione dell'offerta per il prosieguo delle attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali mediante messa a disposizione dell'Ente di un sistema informatico, denominato Assistweb, fruibile dall'Ente stesso limitatamente al modulo web, utilizzabile via internet, con annessi servizi operativi;

VISTA: - la convenzione denominata "ASSISTCOATTIVO" sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A., con relativi allegati e schede tecniche, con la quale sono stati regolati i rapporti per i servizi di riscossione coattiva, e ingiunzione fiscale sulle entrate di competenza di questo O.S.L.;

VISTA: la deliberazione commissariale n. 87 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata e accettata l'offerta presentata da Assist SpA di integrazione della convenzione già stipulata in data 15/11/2018, a seguito della deliberazione commissariale n. 81/2018, e relativa alle pratiche restituite da PosteTributi e già caricate sul sistema informatico Assistweb;

VISTO: il Codice Identificativo della Gara (CIG) : ZDD25C4E0A;

VISTA: la fattura elettronica per il servizio a) Compensi per attività di recupero crediti - Expert periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 cui alla Convenzione Assistcoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018;



a) fatt.n. 2122 PA del 15/12/2020 di euro 98,14 IVA compresa (di cui euro 80,44 per imponibile ed euro 17,70 per IVA al 22%), *comprensiva dei relativi allegati dimostrativi del servizio de quo*, regolarmente acquisita sulla piattaforma informatica dell'Ente Codice Univoco: 5YFPNJ, con prot.Ente n. 7201 del 16/12/2020 e prot.OSL n. 192/OSL in data 16/12/2020;

VISTA: *la nota prot.n. 7201 del 16/12/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace, acquisita al prot OSL n.192 in data 16/12/2020, con allegato i documenti fiscali in parola emessi da Assist SpA e relativi allegati riportanti l'esatta ed esplicita rendicontazione e conteggio della fatturazione in questione;*

ACCERTATO: che la/e predetta/e spesa/e è/sono a carico della procedura di liquidazione;

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di

- autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, può auto-organizzarsi.

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTA:

- a) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)
- b) il relativo Decreto attuativo datato 23 gennaio 2015 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015.

 **VISTO:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le spese derivanti dai suddetti rapporti sono a carico della procedura di liquidazione;
- 3) di impegnare e liquidare a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa complessiva di euro 98,14 al lordo dell'IVA pari ad euro 17,70 relativa al servizio di **"a) Compensi per attività di recupero crediti - Expert periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 cui alla Convenzione Assistcoattivo sottoscritta in data 15 novembre 2018 con Assist S.p.A., secondo la fattura n. 2122 PA datata 15/12/2020 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;**
- 4) di emettere il relativo mandato di pagamento di euro 98,14 a favore del comune di Squillace (CZ) , quale sostituto d'imposta , per l'applicazione delle ritenute di legge pari ad euro 17,70 (da versare al Tesoro dello Stato ai sensi della normativa vigente -Split Payment) e per il successivo pagamento della somma totale di euro 80,44 (imponibile) **a favore di Assist S.p.A.** con sede in Strada Torino n. 34/36 BEINASCO (TO) cap: 10092 con codice fiscale 10596000017, **previa acquisizione del DURC online e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136 del 13/8/2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", nonché verifica Equitalia per eventuali inadempimenti ex art.48 bis del D.P.R.602/73;**
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace a trasmettere con tempestività copie dei relativi mandati di pagamento per l'esigenza de qua a questo Commissario Straordinario di Liquidazione;
- 6) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura

dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 8) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
- al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ) rag.Facciolo Eraldo;
 - al Sindaco del Comune di Squillace

Alle ore 11,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

